



Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELLE DE LA REPUBLIC TUNISIEN
DN : cn=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE
LA REPUBLIC TUNISIEN, c=TN,
o=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA
REPUBLIC TUNISIEN
Date : 2024.11.26 15:43:19 +01'00'

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 jourmada I 1446 – 26 novembre 2024

167^{me} année

N° 142

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Arrêté du Chef du Gouvernement du 25 novembre 2024, portant approbation
du manuel de procédures relatif à la réalisation des grands projets publics 3202

Ministère de l'Intérieur

Nomination de secrétaires généraux de communes 3211

Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger

Décret n° 2024-587 du 20 novembre 2024, portant ratification de l'accord
de coopération en matière de promotion de la famille, des droits de la
femme, de l'enfant et des personnes âgées entre la République tunisienne
et l'Etat de Burkina Faso 3211

Décret n° 2024-588 du 20 novembre 2024, portant ratification du protocole
d'accord entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso relatif à la
coopération entre l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-
Tunisia) et l'Agence burkinabé des investissements (ABI) 3211

Décret n° 2024-589 du 20 novembre 2024, portant ratification du
mémoire d'entente en matière d'enseignement technique et de formation
professionnelle entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso 3212

Décret n° 2024-590 du 20 novembre 2024, portant ratification du
programme exécutif en matière d'enseignement primaire et secondaire pour
les années 2024-2025-2026 entre la République tunisienne et la République
du Cameroun 3212

Décret n° 2024-591 du 20 novembre 2024 , portant ratification du programme exécutif de coopération dans le domaine des arts et de la culture entre la République tunisienne et la République du Cameroun pour les années 2024-2029	3212
Tableaux d'emplois fonctionnels	3213
Intégration d'administrateurs généraux	3215
Ministère des Finances	
Cessation de fonctions du directeur général des douanes.....	3215
Nomination du directeur général des douanes	3215
Ministère de la Santé	
Nomination du président-directeur général de l'Etablissement de la cité médicale les Aghlabides à Kairouan.....	3215
Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie	
Cessation de fonctions d'un administrateur au conseil d'administration de la société les ciments de Bizerte	3215
Ministère du Commerce et du Développement des Exportations	
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général du contrôle économique au conseil de la concurrence au titre de l'année 2024	3215
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef du contrôle économique au conseil de la concurrence au titre de l'année 2024	3216
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur central du contrôle économique au conseil de la concurrence au titre de l'année 2024	3216
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime	
Tableau d'emplois fonctionnels	3217
Ministère de l'Education	
Nomination d'un chef de service.....	3219
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Décret n° 2024-595 du 20 novembre 2024 , relatif à l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de la promotion de la recherche scientifique	3219
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur.....	3223

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 25 novembre 2024, portant approbation du manuel de procédures relatif à la réalisation des grands projets publics.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, tel qu'approuvé par la loi n° 2021-14 du 7 avril 2021,

Vu le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-497 du 24 octobre 2024, fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le manuel de procédures relatif à la réalisation des grands projets publics annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 novembre 2024.

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

(Annexe)

Le manuel de procédures relatif à la réalisation des grands projets publics

Article premier : Le présent manuel de procédure fixe les modalités de conclusion des marchés publics relatifs aux grands projets publics à caractère stratégique et aux grands projets publics en difficulté qui relèvent du champ d'application du décret n° 2024-497 du 24 octobre 2024, fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics.

Article 2 : les modalités de conclusion des marchés relatif aux grands projets publics à caractère stratégique et aux grands projets publics en difficulté sont proposées dans le cadre du rapport de l'organisme public intéressé, présenté par le ministre sectoriel à la commission des grands projets, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n°2024-497 du 24 octobre 2024, fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics.

Article 3 : Le secrétariat permanent de la commission des grands projets est assuré par les services compétents du secrétariat général du Gouvernement.

Le secrétariat permanent est chargé de l'examen du rapport présenté par le ministre sectoriel proposé à être inscrit parmi les grands projets publics à caractère stratégique et les grands projets publics en difficulté. Le secrétariat permanent chargé également d'examiner le rapport spécifique de la commission technique, et de vérifier sa conformité avec les procédures de conclusion des marchés des projets selon la réglementation en vigueur. Le secrétariat permanent présente ses propositions au président de la commission pour décision.

Chapitre premier

La négociation directe

Article 4 : Les organismes publics peuvent conclure des marchés par voie de négociation directe conformément aux dispositions du décret n° 2024-497 du 24 octobre 2024, fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics, dans les cas suivants :

1. Les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération internationale bilatérale et multilatérale, sauf disposition contraire prévue dans les accords de coopération.
2. Les projets qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique spécifique, ou aux titulaires de brevets d'invention enregistrés conformément à la législation tunisienne, que ce soit par eux-mêmes ou par leurs représentants, ou à un seul opérateur économique.
3. Le cas d'urgence impérieuse,
4. Les cas où les exigences de la sûreté et de la défense nationale le justifient.

Les marchés peuvent également être conclus par voie de négociation directe, chaque fois que l'intérêt supérieur du pays l'exige.

Article 5 : La commission technique prévue par l'article 7 du décret n°2024-497 du 24 octobre 2024 fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics est chargée des missions suivantes :

- La négociation du montant du contrat, des modalités de paiement et des délais.
- La négociation des conditions techniques, du mode d'exécution et des clauses contractuelles.

La commission peut, dans le cadre de l'exercice de ses missions, faire appel à des experts, des spécialistes du domaine ou des bureaux d'études spécialisés.

La commission consigne ses délibérations dans des procès-verbaux, et établit un rapport sur les raisons du recours à la conclusion du marché par voie de négociation directe et démontre les avantages concrets en termes de coût d'exécution, de délais et de conditions d'exécution.

Chapitre II

La négociation directe précédé d'une présélection

Article 6 : Il peut être fait recours à la négociation directe précédée d'une sélection, notamment dans les cas suivants :

- Les projets complexes sur le plan technique ou financier,
- Les projets utilisant des technologies nouvelles et faisant l'objet d'évolutions technologiques rapides,
- Les projets présentant un caractère technique spécifique ou utilisant des technologies nouvelles,

- Les projets de type "clé en main".

La commission technique fixe un programme de l'exécution de la négociation directe précédé d'une présélection qui comporte les objectifs et les résultats attendus vérifiables ou les besoins à satisfaire.

Article 7 : La procédure de négociation directe précédée d'une sélection est organisée selon les phases suivantes :

La phase de présélection,

La phase de négociation direct.

Section première

La phase de présélection

Article 8 : l'organisme public lance un appel à manifestation d'intérêt conformément au cahier des termes de référence qui fixe les objectifs et les résultats attendus, ou les besoins à satisfaire, les conditions de participation, la méthodologie et les critères de sélection des candidats, et notamment les garanties professionnelles et les références similaires.

Article 9 : L'avis d'appel à manifestation d'intérêt est publié quinze (15) jours au moins avant la date limite de réception des candidatures, dans la presse et par tout autre moyen de publicité, matériel ou immatériel.

L'avis d'appel à manifestation d'intérêt doit énoncer notamment :

-L'objet du contrat,

-Le lieu et l'heure où les documents constituant le dossier de sélection peuvent être consultés,

-Le lieu, la date et l'heure limite de réception des candidatures et l'heure d'ouverture des plis,

-La durée pendant laquelle les candidats restent engagés par leurs candidatures

Article 10 : Les candidats restent engagés par leurs candidatures, dès leurs dépôts, pour une durée de soixante (60) jours à compter du jour suivant la date limite de réception des candidatures, sauf si le règlement de la sélection fixe une autre durée, laquelle ne pourra en aucun cas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Article 11 : Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou au sein d'un groupement. Tout candidat ayant présenté une candidature commune dans le cadre d'un groupement ne peut présenter une candidature individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d'autres groupements.

Article 12 : Le règlement de présélection doit comporter notamment les mentions suivantes :

1. Les caractéristiques du projet objet du marché et ses spécificités techniques, son emplacement, et les engagements généraux des candidats et de la Personne publique,
2. Les conditions de participation, les critères et la méthodologie de présélection,
3. Les modalités suivies afin de porter à la connaissance des candidats et de mettre à leur disposition les informations, données et la documentation relative au projet,
4. L'objet du marché et les modalités de demande de renseignements et de clarifications par les candidats,
5. La date limite pour la présentation des candidatures,
6. Les documents administratifs constituant le dossier de présélection dont notamment :
 - Une fiche de présentation du candidat,
 - Tout document équivalent à l'extrait de l'immatriculation au Registre national des entreprises prévues par la législation du pays d'origine des candidats non-résidents.
 - Un certificat de non-faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par la législation du pays d'origine des candidats non-résidents en Tunisie,
 - Une copie du règlement de présélection, du document de réponse aux demandes d'éclaircissement et observations des candidats paraphées à chaque page et signée par les candidats,
 - Les états financiers du candidat non résident,
 - Une déclaration sur l'honneur présentée par les candidats spécifiant leur engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat du marché et des étapes de son exécution et de ne pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.

Article 13 : les enveloppes comportant les candidatures ou les offres doivent être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception ou par rapide-poste. Les enveloppes peuvent également être déposées directement au bureau d'ordre de la personne publique désignée à cet effet contre récépissé.

A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée. Ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.

Article 14 : Les séances d'ouverture des candidatures ou des offres sont publiques et sont obligatoirement tenues le jour fixé comme date limite de réception des candidatures.

Les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des offres aux lieux, date et heure indiqués dans l'avis d'appel à manifestation d'intérêt.

Les cahiers des charges peuvent prévoir des dispositions contraires de manière exceptionnelle pour des raisons de sûreté ou de défense nationale.

Article 15 : La commission technique établit un rapport d'évaluation des candidatures dans lequel elle consigne les détails et les résultats de ses travaux et relatant les étapes et la méthodologie suivie dans l'évaluation des candidatures ainsi que toutes les procédures concernant l'attribution des notes, le classement des candidats et le soumissionnaire proposé à la négociation directe.

Section 2

Invitation du candidat à présenter son offre et à entamer la négociation

Article 16 : La commission technique invite le candidat retenu selon le classement établi par la méthodologie de présélection pour entamer les négociations.

Les négociations portent sur les solutions proposées, les aspects techniques, les aspects procéduraux et financiers, ainsi que sur toutes autres caractéristiques que l'acheteur public juge pertinentes pour le projet.

Si aucun résultat fructueux n'est atteint avec le candidat classé premier, la même méthodologie sera appliquée aux autres candidats selon leur classement préférentiel.

Tous les travaux de négociation sont consignés dans des procès-verbaux.

Article 17 : La commission technique est chargée de préparer un rapport final détaillant toutes les phases de la sélection, les résultats des négociations, ainsi que les avantages en termes de coûts, de délais et d'exécution du projet. Ce rapport est présenté à l'organisme public, qui prépare une note contenant ses propositions pour l'attribution du marché, et la soumet, avec le rapport à la commission des grands projets à la Présidence du Gouvernement pour avis et approbation.

Chapitre III

La consultation

Article 18 : Les marchés des grands projets publics peuvent être réalisés par voie de consultation. La consultation est ouverte aux opérateurs économiques disposant des garanties professionnelles et financières nécessaires pour la bonne réalisation ou l'achèvement des projets considérés.

Une liste des agents économiques considérés par la consultation est établie à partir d'une étude de marché nationale et internationale, ainsi que des opérateurs économiques ayant participé à la réalisation de projets similaires.

Article 19 : L'acheteur public prépare le dossier de consultation et l'adresse directement aux opérateurs économiques qui disposent de garanties professionnelles et financières pour la bonne réalisation ou l'achèvement des projets considérés.

Article 20 : Un délai d'au moins vingt (20) jours est accordé aux opérateurs économiques pour présenter leurs offres.

Article 21 : Les séances d'ouverture des offres se tiennent obligatoirement le jour même de la date limite de réceptions des offres.

Les séances d'ouverture des offres sont publiques sauf si les cahiers des charges, prévoient, à titre exceptionnel, des dispositions contraires, et ce, pour des considérations de sûreté ou de défense nationale.

Article 22 : Une commission technique est chargée d'évaluer les offres conformément à la méthode de sélection annoncée dans le cahier des charges.

Chapitre IV

Les procédures communes applicables à la conclusion, à l'exécution et à la résiliation des marchés relatifs aux grands projets publics

Article 23 : Le marché doit être notifié au titulaire avant d'entamer l'exécution.

La notification consiste en l'envoi du marché signé par l'acheteur public au titulaire par tout moyen matériel ou immatériel permettant de lui conférer une date certaine.

Article 24 : l'organisme public peut recourir à des bureaux d'assistance technique tout au long du processus de préparation, de conclusion et d'exécution des grands projets public.

Article 25 : Le titulaire du marché est tenu de signer le contrat dès réception. Le marché entre en vigueur à compter de sa signature par le titulaire.

Article 26 : Le titulaire du marché est tenu d'enregistrer le contrat et de fournir le cautionnement définitif dans un délai de dix (10) jours à compter de la date la notification du marché.

Article 27 : Le cahier des charges doit préciser le ou les délais prescrits d'exécution des prestations objet du marché. Il peut toutefois autoriser les candidats à proposer un ou plusieurs délais d'exécution différents, lorsque les circonstances le justifient.

Article 28 : Le titulaire du marché ne peut élever aucune réserve ou opposition en cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, tant que cette augmentation ou diminution n'excède pas un pourcentage du montant initial du marché fixé par le cahier des charges.

En cas de dépassement de ce seuil, le titulaire du marché peut demander la résiliation du contrat sans droit à indemnité, à condition d'adresser une demande écrite à l'acheteur public dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du document donnant lieu à ladite augmentation.

Article 29 : Tout projet d'avenant entraînant une augmentation du volume des prestations d'un montant supérieur au pourcentage prévu au contrat doit être soumis à la commission des grands projets.

Article 30 : Toute modification portant sur les clauses administratives, financières ou techniques du marché après son attribution ne peut être introduite

que par un avenant écrit signé par l'acheteur public et préalablement soumis à la commission des grands projets.

Article 31 : Le cahier des charges définit les garanties financières à fournir en fonction de la spécificité et de l'importance du projet.

Article 32 : Le titulaire du marché peut demander le nantissement du marché qui lui a été attribué, sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière de nantissement.

Le cahier des charges doit préciser les conditions et les procédures relatives au nantissement.

Le contrat d'hypothèque est soumis à l'enregistrement conformément à la législation en vigueur.

Article 33 : Le cahier des charges doit indiquer les cas dans lesquels chaque partie peut résilier le marché.

Le marché sera obligatoirement résilié dans les cas suivants :

- En cas de décès du titulaire du marché, sauf si l'acheteur public accepte de poursuivre l'exécution du contrat avec les héritiers, créanciers ou liquidateur,
- En cas d'incapacité manifeste et permanente du titulaire du marché,
- En cas de faillite du titulaire du marché, sauf si l'acheteur public accepte les offres présentées par les créanciers dudit titulaire.

Dans tous les cas prévus au présent article, le titulaire du marché ou ses ayants droit ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'acheteur public.

Article 34 : Pour chaque marché, un dossier de règlement définitif doit être préparé et soumis à la commission des grands projets dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception définitive des prestations objet du marché. Ce dossier doit inclure un rapport détaillé sur les conditions d'exécution du marché et, le cas échéant, un rapport sur les prestations des bureaux d'assistance technique auxquels il a été fait appel.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Madame Monia Jaballah, administrateur général de l'intérieur, est chargée des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Amiret Touazra à compter du 1^{er} juin 2024.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Madame Nour El Houda Ben Smaya, administrateur en chef, est chargée des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Fondouk Jedid-Seltène à compter du 1^{er} novembre 2024.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024.

Monsieur Raouf Messaadi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Saida à compter du 28 mai 2024.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2024-587 du 20 novembre 2024, portant ratification de l'accord de coopération en matière de promotion de la famille, des droits de la femme, de l'enfant et des personnes âgées entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'accord de coopération en matière de promotion de la famille, des droits de la femme, de l'enfant et des personnes âgées entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso, signé à Ouagadougou, le 2 juillet 2024.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié l'accord de coopération en matière de promotion de la famille, des droits de la femme, de l'enfant et des personnes âgées entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso, signé à Ouagadougou, le 2 juillet 2024 et annexé au présent décret.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-588 du 20 novembre 2024, portant ratification du protocole d'accord entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso relatif à la coopération entre l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-Tunisia) et l'Agence burkinabé des investissements (ABI).

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le protocole d'accord entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso relatif à la coopération entre l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA- Tunisia) et l'Agence burkinabé des investissements (ABI) signé à Ouagadougou le 2 juillet 2024.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié le protocole d'accord entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso relatif à la coopération entre l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-Tunisia) et l'Agence burkinabé des investissements (ABI) signé à Ouagadougou le 2 juillet 2024 et annexé au présent décret.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-589 du 20 novembre 2024, portant ratification du mémorandum d'entente en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu, le mémorandum d'entente en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso signé à Ouagadougou, le 2 juillet 2024.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié le mémorandum d'entente en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle entre la République tunisienne et l'Etat de Burkina Faso signé à Ouagadougou, le 2 juillet 2024 et annexé au présent décret.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-590 du 20 novembre 2024, portant ratification du programme exécutif en matière d'enseignement primaire et secondaire pour les années 2024-2025-2026 entre la République tunisienne et la République du Cameroun.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le programme exécutif en matière d'enseignement primaire et secondaire pour les années 2024-2025-2026 entre la République tunisienne et la République du Cameroun signé à Yaoundé le 27 avril 2024.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié le programme exécutif en matière d'enseignement primaire et secondaire pour les années 2024-2025-2026 entre la République tunisienne et la République du Cameroun, signé à Yaoundé le 27 avril 2024 et annexé au présent décret.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-591 du 20 novembre 2024, portant ratification du programme exécutif de coopération dans le domaine des arts et de la culture entre la République tunisienne et la République du Cameroun pour les années 2024-2029.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu, le programme exécutif de coopération dans le domaine des arts et de la culture entre la République tunisienne et la République du Cameroun pour les années 2024-2029 signé à Yaoundé le 27 avril 2024.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié le programme exécutif de coopération dans le domaine des arts et de la culture entre la République tunisienne et la République du Cameroun pour les années 2024-2029 signé à Yaoundé le 27 avril 2024 et annexé au présent décret.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Par arrêté du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger du 26 novembre 2024.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et Nom	Grade	Emploi fonctionnel
Abdelkarim Nebli	Conseiller des affaires étrangères	Directeur adjoint des sommets et conférences ministérielles et le conseil de la ligue arabe à la direction de la Ligue des Etats Arabes à la direction générale des organisations maghrébines, arabes et islamiques
Akram Aatar	Conseiller des affaires étrangères	Directeur adjoint de France et d'Italie à la direction des relations avec les pays européens méditerranéens à la direction générale des relations bilatérales avec les pays de l'Europe
Abdallah Bounasri	Conseiller des affaires étrangères	Directeur adjoint des relations avec le Nigeria, le Sénégal et les pays d'accréditation à la direction des relations avec les pays de l'Ouest de l'Afrique à la direction générale des relations bilatérales avec les pays d'Afrique
Jamel Houdhek	Conseiller des affaires étrangères	Directeur adjoint des affaires politiques, de la paix et la sécurité à la direction de l'union africaine à la direction générale pour l'union africaine et les organisations régionales africaines
Aroua Ben Kilani	Administrateur en chef	Directeur adjoint pour le droit de la mer à la direction de la paix et la sécurité internationales à la direction générale des organisations et conférences internationales
Moez Jaradi	Conseiller des affaires étrangères	Directeur adjoint du Moyen Orient et des pays du Golfe à la direction des affaires consulaires avec les pays arabes à la direction générale des affaires consulaires
Fayçal Naguazi	Conseiller des affaires étrangères	Directeur adjoint de la légalisation et des services consulaires à la direction des services consulaires, l'état civil et la coopération judiciaire à la direction générale des affaires consulaires
Ibrahim Messai	Conservateur des bibliothèques ou de documentation	Directeur adjoint de la documentation et des archives à la direction de la gestion des documents et des archives à la direction générale des services communs
Afef Boulaimen	Conseiller des affaires étrangères	Directeur adjoint des visites officielles, des manifestations et des rencontres diplomatiques à la direction du protocole diplomatique à la direction générale du protocole diplomatique

Par arrêté du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger du 26 novembre 2024.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et Nom	Grade	Emploi fonctionnel
Ali Meftahi	Secrétaire des affaires étrangères	Chef division d'Emirats Arabes Unis, Koweït et Oman à la sous-direction des pays du conseil de coopération du golfe à la direction des relations avec les pays du golfe à la direction générale des relations bilatérales avec les pays arabes

Prénom et Nom	Grade	Emploi fonctionnel
Dhoualfikar Ben Ahmed	Secrétaire des affaires étrangères	Chef division de la division du système de paix et sécurité à la sous-direction des affaires politiques, de la paix et la sécurité à la direction de l'union Africaine à la direction générale pour l'union africaine et les organisations régionales africaines
Marwan Jatlaoui	Secrétaire des affaires étrangères	Chef division des pays du Benelux à la sous-direction des pays de l'Europe du nord, de l'est, de l'Europe centrale et le Benelux à la direction des affaires consulaires avec les pays européens à la direction générale des affaires consulaires
Mohamed Belhaj Amor	Administrateur conseiller	Chef division des concours et de la formation à la sous-direction de gestion des ressources humaines à l'administration centrale à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs
Héla Hlaoui	Technicien en chef	Chef division de gestion de la carrière des agents exerçant à l'administration centrale à la sous-direction de gestion des ressources humaines à l'administration centrale à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs
Hsan Ben Maitigue	Bibliothécaire ou documentaliste	Chef division de la prévoyance sociale et de la retraite à la sous-direction de la prévoyance sociale, de retraite et de l'assurance maladie à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs
Mohamed Sghaier Saghraoui	Analyste central	Chef division des études et des projets à l'étranger à la sous-direction de l'entretien, de l'acquisition et de la location des biens immobiliers au profit des missions diplomatiques, permanentes et consulaires à la direction des bâtiments à la direction générale des services communs
Wided Dridi	Gestionnaire de documents et d'archives	Chef division de la gestion de la documentation à la sous-direction de la documentation et des archives à la direction de la gestion de la documentation et des archives à la direction générale des services communs
Noura Walhazi	Administrateur conseiller	Chef division des accords bilatéraux avec les pays arabes, africains à la sous-direction des accords bilatéraux à la direction des conventions à la direction générale des affaires juridiques
Raoudha Hosni	Inspecteur du chiffre des affaires étrangères	Chef division des contentieux administratif à la sous-direction du contentieux à la direction des consultations juridiques et du contentieux à la direction générale des affaires juridiques
Mohamed Wael Khamassi	Secrétaire des affaires étrangères	Chef division de l'établissement des documents officiels à la sous-direction de la chancellerie diplomatique à la direction du protocole diplomatique à la direction générale du protocole diplomatique
Rafika Abid	Administrateur conseiller	Chef division de la préparation des passeports diplomatiques et demandes de visa diplomatiques à la sous-direction de la chancellerie diplomatique à la direction du protocole diplomatique à la direction générale du protocole diplomatique

Par arrêté du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger du 26 novembre 2024.

Monsieur Chedli Mejai, inspecteur général des services financiers, détaché auprès du ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger, est intégré au grade d'administrateur général au corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger à compter du 1^{er} novembre 2024.

Par arrêté du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger du 26 novembre 2024.

Monsieur Bechir Saidani, conseiller des services financiers de premier degré, détaché auprès du ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger, est intégré au grade d'administrateur général de la classe supérieure au corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger à compter du 1^{er} novembre 2024.

MINISTERE DES FINANCES

Par décret n° 2024-592 du 25 novembre 2024.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Zouheir Mejri en qualité de directeur général des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2024-593 du 25 novembre 2024.

Monsieur Mohamed Hedi Safer, colonel-major des douanes, est nommé directeur général des douanes au ministère des finances.

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret n° 2024-594 du 25 novembre 2024.

Monsieur Riadh Hentati, ingénieur général, est nommé président-directeur général de l'Etablissement de la cité médicale les Aglabides à Kairouan.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ENERGIE

Par arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 26 novembre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Laabidi Laabidi en tant qu'administrateur représentant l'Etat auprès du conseil d'administration de la société les ciments de Bizerte à compter du 22 novembre 2024.

MINISTERE DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général du contrôle économique au conseil de la concurrence au titre de l'année 2024.

Le ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013 portant statut particulier des agents du corps de contrôle économique, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-1053 du 17 décembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-318 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du commerce,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre du commerce et de l'artisanat du 19 janvier 2015, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général du contrôle économique au conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au conseil de la concurrence au ministère du commerce et du développement des exportations, le 28 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général du contrôle économique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pouvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 décembre 2024.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2024.

*Le ministre du commerce et du
développement des exportations*

Samir Abid

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef du contrôle économique au conseil de la concurrence au titre de l'année 2024.

Le ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013, portant statut particulier des agents du corps de contrôle économique, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-1053 du 17 décembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-318 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du commerce,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre du commerce et de l'artisanat du 9 octobre 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef du contrôle économique au conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au conseil de la concurrence au ministère du commerce et du développement des exportations, le 28 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef du contrôle économique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pouvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 décembre 2024.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2024.

*Le ministre du commerce et du
développement des exportations*

Samir Abid

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 novembre 2024, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur central du contrôle économique au conseil de la concurrence au titre de l'année 2024.

Le ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013, portant statut particulier des agents du corps de contrôle économique, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-1053 du 17 décembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-318 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du commerce,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre du commerce et du développement des exportations du 13 novembre 2023, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur central du contrôle économique au conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au conseil de la concurrence au ministère du commerce et du développement des exportations, le 28 janvier 2025 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur central du contrôle économique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pouvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 décembre 2024.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2024.

*Le ministre du commerce et du
développement des exportations*

Samir Abid

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME**

**Par arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 novembre 2024.**

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux quelques directions centrales au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce conformément aux indications du tableau suivant :

Structure	Nom et Prénom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages
Le bureau de restructuration des terres domaniales agricoles	Mohamed Housseem Ben Romdhane	Ingénieur en chef	Chef de la cellule de restructuration des terres domaniales agricoles	Directeur d'administration centrale
	Imen Dali épouse Abid	Ingénieur en chef	Chef de la cellule de suivi des terres domaniales agricoles	
Le bureau de la planification et des équilibres hydrauliques	Yosri Gafsaoui	Ingénieur en chef	Chef de la cellule de suivi de la gestion de la filière hydraulique	
La cellule de suivi des grands marchés publics au cabinet	Walid Smati	Administrateur général	Chef de la cellule	
La direction générale des ressources en eaux	Ala Eddine Djlassi	Ingénieur en chef	Directeur des eaux de surface	Sous-directeur d'administration centrale
	Faouzi Amri	Ingénieur en chef	Directeur des eaux souterraines	
	Tiba Hagui épouse Zamzmi	Ingénieur en chef	Directeur des eaux non conventionnelles et de la recharge artificielle	
	Hédia Foudhaili épouse Daaji	Ingénieur en chef	Sous-directeur de la recharge artificielle à la direction des eaux non conventionnelles et de la recharge artificielle	Chef de service d'administration centrale
	Yosra Khemira	Ingénieur en chef	Chef de service des études, des recherches et des monographies, à la direction des eaux de surface	

Structure	Nom et Prénom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages
La direction générale des affaires juridiques et foncières	Meriam Aroussi épouse Attia	Conseiller des services publics	Sous-directeur de la législation à la direction de la législation	Sous-directeur d'Administration Centrale
	Sofiène Louizi	Administrateur conseiller	Sous-directeur des données foncières et agraires à l'observatoire national de suivi des exploitations agricoles	
	Karima Romdhane épouse Diweni	Administrateur conseiller	Sous-directeur du contentieux judiciaire à La direction du contentieux	
La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels	Mohamed Kais Kalai	Administrateur conseiller	Sous-directeur du suivi d'exécution du budget d'équipement à la direction des investissements agricoles et du financement	Sous-directeur d'Administration Centrale
La direction générale de la production agricole	Afef Saleh épouse Jebli	Ingénieur en chef	Sous-directeur du suivi des projets	
	Aicha Guzel épouse Akrimi	Ingénieur en chef	Sous- directeur des fruits à direction des arbres fruitiers et des cultures maraîchères	
	Islam Chourabi épouse Gharbi	Ingénieur principal	Chef de service des légumineuses et des cultures industrielles à la direction des grandes cultures	
	Aroua Khemila épouse Trabelsi	Ingénieur principal	Chef de service des maraîchages de saison à La direction des arbres fruitiers et des cultures maraîchères	
	Dorra Jlidi épouse Maraouai	Ingénieur principal	Chef de service du contrôle de la qualité du fourrage à la direction des ressources fourragères et des parcours	Chef de service d'administration centrale
La direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents et des archives	Mounira Djelassi épouse Rhouma	Administrateur conseiller	Chef de service des études organisationnelles à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique	
La direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles	Emna Kamoun épouse Masmoudi	Technicien principal	Chef de service de consolidation des ouvrages à la direction de l'aménagement et de la valorisation des ouvrages	

Par arrêté du ministre de l'éducation du 26 novembre 2024.

Monsieur Maamer Khelifi, surveillant général, est chargé des fonctions de chef de service de distribution des équipements à la sous-direction des magasins à la direction de la gestion des biens du ministère à la direction générale du bâtiment et de l'équipement au ministère de l'éducation.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

**Décret n° 2024-595 du 20 novembre 2024,
relatif à l'organisation administrative et
financière et les modalités de fonctionnement
de l'agence nationale de la promotion de la
recherche scientifique.**

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l'organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée dont le dernier en date la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu la loi n° 2008-60 du 4 août 2008, portant création de l'agence nationale de la promotion de la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 2010-42 du 26 juillet 2010,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-942 du 19 mai 1997, relatif aux contrats passés avec les personnels de recherche,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008 relatif à l'organisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de la promotion de la recherche scientifique.

Chapitre premier

De l'organisation administrative

Art. 2 - L'organisation administrative de l'agence nationale de la promotion de la recherche scientifique comprend:

- 1- Le directeur général,
- 2- Le conseil de l'établissement.

Section I - Le directeur général

Art. 3 - L'agence nationale de la promotion de la recherche scientifique est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Il est chargé de prendre toutes les décisions dans les domaines relevant de ses compétences et définies dans cette section, exceptées celles qui sont de la compétence de l'autorité de la tutelle.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence est chargé notamment de:

- présider le conseil de l'établissement,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'établissement,
- conclure les marchés selon les dispositions et les conditions prévues par la législation et les réglementations en vigueur,
- fixer les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le plan de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers et les soumettre au conseil de l'établissement pour avis,
- procéder aux achats et transactions et toutes opérations foncières relevant de l'activité de l'agence conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'agence,
- établir les rapports d'activités de l'agence et les transmettre au ministère de tutelle,

- proposer l'organigramme de l'agence,
- représenter l'agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'agence et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 5 - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble des agents de l'agence et procède à la gestion de leur carrière professionnelle conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, aux agents placés sous son autorité, dans la limite des missions qui leur sont dévolues.

Section II - Le conseil de l'établissement

Art. 6 - Le directeur général de l'agence nationale de la promotion de la recherche scientifique est assisté par un conseil d'établissement à caractère consultatif chargé d'étudier et de donner son avis sur les questions relevant du conseil de l'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 7 - Le conseil de l'établissement est présidé par le directeur général de l'agence et se compose des membres suivants :

- un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de l'économie et de la planification,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie, des mines et de l'énergie,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,

- un membre académique nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ayant des compétences reconnues.

Les membres du conseil de l'établissement sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition des ministères et structures concernés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Le directeur général de l'agence peut convoquer à la réunion du conseil de l'établissement, toute personne ayant des compétences pour y assister et donner un avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.

Art. 8 - Le conseil de l'établissement se réunit au moins une fois tous les trois mois sur invitation du directeur général de l'agence et à chaque fois qu'il y a besoin de se prononcer sur les questions inscrites à son ordre du jour.

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à tous les membres du conseil et au contrôleur de l'Etat dix (10) jours au moins avant la date de la session.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs à toutes les questions qui seront examinées lors de la réunion du conseil de l'établissement. Ces documents sont également adressés dans les mêmes délais au contrôleur de l'Etat, qui assiste aux séances du conseil en qualité d'observateur et peut émettre son avis et ses réserves, le cas échéant, sur toutes les questions relatives au respect des lois et règlements auxquels l'agence est soumise. Ces notes et réserves sont obligatoirement consignées dans le procès-verbal de la réunion.

Le conseil d'établissement ne peut débattre que sur les sujets inscrits à l'ordre du jour.

Pour exercer leurs fonctions, les membres du conseil de l'établissement peuvent demander à avoir accès aux documents nécessaires.

Art. 9 - Le conseil de l'établissement ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut de ce quorum, le directeur général convoque à une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 10 - Les membres du conseil de l'établissement ne peuvent déléguer leurs pouvoirs qu'aux membres du conseil, et ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou l'exécution de la délégation qu'en cas d'impossibilité et dans la limite de deux fois par an au maximum. Dans ce cas, le président du conseil doit informer le ministère de tutelle sectorielle ou la structure concernée de ces absences ou des délégations dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil de l'établissement.

Le ministre de tutelle sectorielle ou le responsable de la structure concernée est appelé à remplacer le membre qui s'est absenté plus de deux fois dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de cette absence par le président du conseil.

Art. 11 - Le directeur général désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat du conseil de l'établissement et rédiger les procès-verbaux de ses séances dans un délai des dix jours suivant la réunion du conseil. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'agence et signés par le directeur général et l'un des membres du conseil. Des copies du procès-verbal de la réunion sont adressées à tous les membres du conseil et au ministère de tutelle sectorielle dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réunion du conseil.

Art. 12 - Les questions suivantes sont obligatoirement inscrites en tant que points permanents dans l'ordre du jour des travaux du conseil de l'établissement :

- le suivi de la mise en œuvre des recommandations précédentes du conseil de l'établissement,

- le suivi du fonctionnement de l'agence, l'évolution de sa situation et l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par la direction générale de l'établissement,

- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux rapports établis par la direction générale de l'agence. Le premier porte sur les marchés accusant un retard ou qui font l'objet d'une contestation, ou bien ceux dont leur règlement définitif n'a pas été approuvé. Le deuxième rapport porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret portant réglementation des marchés publics.

- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et les rapports des organes d'audit interne et de contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil de l'établissement et au contrôleur de l'Etat qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- le programme annuel de recrutement et un état périodique des étapes d'exécution,
- les programmes d'investissement et leurs modes de financement,
- les nominations aux emplois fonctionnels à octroyer.

Chapitre II

De l'organisation financière

Section I - Le budget

Art. 13 - Le directeur général de l'agence nationale de la promotion de la recherche scientifique arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et les soumet au conseil de l'établissement dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année. Ledit budget doit être inclus dans le cadre de la mise en œuvre du contrat objectif. Ce budget prévisionnel fait apparaître les ressources et les dépenses.

Art. 14 - Le budget de fonctionnement comprend les ressources et les dépenses suivantes :

A- Les ressources :

- les revenus provenant de l'exercice de l'agence de ses missions ordinaires,
- les recettes des ventes de biens mobiliers et des propriétés foncières de l'agence,
- les dons, les aides et les legs,
- les produits de bail de biens mobiliers et des propriétés foncières,
- les subventions et les participations accordées par l'Etat à l'agence,
- toutes autres ressources pouvant être restituées à l'agence conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

B- Les dépenses :

- les dépenses relatives au fonctionnement de l'agence,
- les dépenses de gestion et d'entretien des bâtiments et des biens relevant de l'agence,
- les dépenses relatives à l'acquisition des biens meubles et à l'aménagement et le remboursement des prêts,
- toutes les autres dépenses de gestion qui entrent dans le cadre des missions de l'agence conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 15 - Le budget d'investissement comprend les ressources et les dépenses suivantes :

A- Les ressources :

- les subventions accordées par l'Etat à l'agence,
- les prêts,
- les recettes et les autres participations.

B- Les dépenses :

- les dépenses d'équipement, d'aménagement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements et des bâtiments,
- les dépenses relatives à l'acquisition des bâtiments,
- les dépenses d'études et de développement.

Section II - La comptabilité

Art. 16 - La comptabilité de l'agence nationale de promotion de la recherche scientifique est tenue conformément aux règles régissant de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 17 - Le directeur général de l'agence nationale de promotion de la recherche scientifique arrête les états financiers et les soumet au conseil de l'établissement pour avis dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base d'un rapport établi par le réviseur des comptes.

Les états financiers et les rapports du réviseur des comptes établis et approuvés conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sont déposés au registre national des entreprises au plus tard dans le septième mois suivant la clôture de l'exercice comptable.

Chapitre III

De la tutelle de l'Etat

Art. 18 - L'Etat exerce sa tutelle sur l'agence nationale de promotion de la recherche scientifique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.

Art. 19 - Sont désignés auprès de l'agence nationale de promotion de la recherche scientifique un contrôleur de l'Etat et un réviseur des comptes qui sont nommés et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 20 - Sont soumis obligatoirement au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux fins d'approbation ou de suivi, selon le cas, les documents prévus par les lois et les réglementations en vigueur et relatifs à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif et notamment :

- les contrats objectifs et les rapports annuels de l'avancement de leurs exécutions,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, les modalités de financement des projets d'investissement et le suivi de leur exécution,
- les états financiers,
- les rapports de la révision juridique des comptes et les rapports d'audit interne,
- les procès-verbaux des réunions du conseil de l'établissement,
- les états de liquidité financière à chaque fin du mois,
- les rapports annuels d'activité,
- les conventions d'arbitrage, les clauses d'arbitrage et les accords de conciliation relatifs aux règlements des litiges conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- la loi cadre,
- les données spécifiques.

Tous ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir des dates de leur préparation.

Art. 21 - Le directeur général de l'agence nationale de promotion de la recherche scientifique doit transmettre à la Présidence du Gouvernement et au ministère chargé des finances et au ministère chargé du développement les documents prévus par la législation et les réglementations en vigueur et relatifs à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, après leur approbation par le ministère de tutelle.

Art. 22 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2024.

Pour Contresignature
Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique

Mondher Belaid

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 novembre 2024.

Monsieur Abdelmajid Khadri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional des domaines de l'Etat et des affaires foncières du Ben Arous au ministère des domaines et l'Etat et des affaires foncières à compter du 21 novembre 2024.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.